

臺灣高等法院刑事判決

114年度上訴字第3802號

上訴人

即被告 林詠寰

上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣臺北地方法院113年度審訴字第2744號，中華民國114年3月20日第一審判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署113年度偵緝字第2211、2212號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於其附表四編號三「主文」欄所處之宣告刑部分撤銷。上開撤銷部分，林詠寰處有期徒刑拾月。

其他上訴駁回。

事實及理由

一、本院審理範圍

上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第3項定有明文。本案經原審判決後，僅被告林詠寰提起上訴，並於本院準備程序言明係就原判決關於刑之部分提起上訴，其對於原判決犯罪事實、所犯法條（罪名）及沒收等部分均未上訴（本院卷第63頁），檢察官則未上訴。是依上揭規定，本院審理範圍僅限於原判決所處之刑部分。至本案犯罪事實、罪名、沒收之認定，均如第一審判決書所記載（如附件）。

二、關於刑之減輕事由

（一）被告行為後，民國113年7月31日、115年1月21日制定公布或修正公布之詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）第47條自白減刑規定，因屬廣義刑法分則性規定中之減刑規定，於刑法本身無此規定且不相牴觸之範圍內，應予適用。115年1月21日修正前詐欺防制條例第47條前段規定：「犯詐

欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，修正後同條第1項則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起六個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑」。上開修正後之規定新增上揭「六個月支付調解或和解之全部金額」之要件，且將原先「必減輕」，改為「得減輕」，經新舊法比較結果，修正後之規定並未較有利於被告，應適用修正前之規定。

(二)經查，被告就原判決附表（下稱附表）四編號3所示三人以上共同詐欺取財犯行(犯罪事實如附表一編號3所示)，於偵查及歷次審判中均自白，且與此部分犯行之被害人李國光達成和解，並依約賠償全部和解金額即新臺幣（下同）3萬1,000元(原審卷第53、54、113頁之和解筆錄、公務電話紀錄)，因返還被害人之款項已逾此部分犯行所獲取之報酬620元(依被告於警詢時之供述，其每案犯罪所得以提領金額2%計算，計算式： $31,000 \times 2\% = 620$)，應認已自動繳交其犯罪所得，故此部分犯行應依修正前詐欺防制條例第47條前段規定，減輕其刑。至於被告其餘所涉三人以上共同詐欺取財犯行(即附表四編號1、2、4至7部分，犯罪事實如附表一編號1、2、4至7所示)，因被告並未自動繳交犯罪所得或將所得返還被害人，自無從依前揭規定減輕其刑，附此敘明。

三、撤銷改判(即附表四編號3「主文」欄所處之宣告刑)部分

(一)原審據以科刑，固非無見。然被告就附表四編號3部分，已滿足上開修正前詐欺防制條例第47條前段減輕其刑規定之要件，原審漏未適用上揭有利被告之規定，於法自有未合。被告以原判決此部分量刑過重為由，提起上訴，為有理由，應由本院將原判決關於此部分之宣告刑撤銷改判。

(二)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正途謀取財物，竟參與詐欺集團詐騙被害人李國光，致使其財物受損，更造成一般民眾人心不安，兼衡被告犯後始終坦認犯行，且與被害人李國光達成和解，並依約賠償全部和解金額(3萬1,000

元)，使李國光所受損害全數填補，並考量其於原審中自陳之智識程度、生活狀況(原審卷第104、105頁)，及其犯罪動機、目的、手段、參與情節與素行等一切情狀，就附表四編號3部分，量處如主文第2項所示之刑，以資懲儆。

四、上訴駁回(即附表四編號1、2、4至7「主文」欄所處之宣告刑)部分

(一)經本院審理結果，認原審就被告如附表四編號1、2、4至7部分(犯罪事實如附表一編號1、2、4至7所示)所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪(均想像競合犯一般洗錢罪)，審酌被告不思以正當途徑賺取財物，加入本案詐欺集團擔任「車手」角色，持人頭帳戶提款卡提領詐騙贓款後循序上繳，造成被害人蔡繼緯等受有財物損失，且難以追索，更使一般民眾人心不安，嚴重危害社會治安，並考量被告年紀尚輕，犯後坦認犯行，及被告於原審中自陳之智識程度及生活狀況，暨本案犯罪之目的、動機、手段、所生危害等一切情狀，就被告所犯6罪，各處有期徒刑1年1月至1年3月不等之有期徒刑(詳見附表四)，顯係以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條所列情狀而為刑之量定，且未逾越法定刑度，亦無量刑輕重相差懸殊等濫用權限之情形，尚屬妥適。

(二)被告上訴意旨固以：被告願繳交犯罪所得，且希望與被害人和解，請從輕量刑云云。惟查，關於刑之量定，係實體法上賦予法院得為自由裁量之事項，倘其未有逾越法律所規定之範圍，或濫用其權限，即不得任意指為違法(最高法院75年台上字第7033號原法定判例意旨參照)。本件被告所犯三人以上共同詐欺取財罪，依刑法第339條之4第1項規定，其法定刑為「一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金」，其犯行既經認定，原判決量刑時，顯係以行為人之責任為基礎，又敘明何以無從依修正前詐欺防制條例第47條前段規定減輕其刑，並依刑法第57條規定而為衡酌，既未逾越法定刑度，亦無裁量權濫用或失之過重之情形，量刑堪稱

妥適，已如前述。此外，被告並未於本院排定之調解期日到
場與蔡繼緯等被害人協商賠償事宜，亦未繳交此部分之犯罪
所得，故原判決即無量刑基礎動搖之可言。

(三)綜上所述，被告上訴猶指摘原判決此部分量刑過重，請求依
刑法第57條規定從輕量刑云云，為無理由，應予駁回。

五、不予定應執行刑之說明

被告除本案所犯7罪外，另涉多起三人以上共同詐欺取財案
件，本院因認俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，由檢
察官聲請法院裁定之，可減少不必要之重複裁判，更可提升
刑罰之可預測性，亦能透過被告以受刑人身分就所犯各罪之
關聯性等項，統一就定應執行刑乙事陳述意見，以保障被告
（受刑人）之聽審權，爰不就本案所處之刑定應執行之刑，
附此敘明。

六、被告經合法傳喚，無正當理由不到庭，爰不待其陳述，逕行 判決。

據上論斷，應依刑事訴訟法第368條、第369條第1項前段、第373
條、第371條、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官謝承勳提起公訴，檢察官林珮菁到庭執行職務。

中 華 民 國 115 年 3 月 3 日

刑事第十一庭 審判長法官 張江澤

法官 郭惠玲

法官 廖建傑

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其
未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書
（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

書記官 黃亮潔

中 華 民 國 115 年 3 月 3 日

臺灣臺北地方法院刑事判決

113年度審訴字第2744號

公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 林詠寰

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第211號、113年度偵緝字第2212號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定逕以簡式審判程序審理，判決如下：

主 文

林詠寰犯如附表四編號1至7主文欄所示之柒罪，所處之刑如附表四編號1至7主文欄所示。

未扣案犯罪所得新臺幣捌仟貳佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

事 實

一、林詠寰於民國112年10月5日前某時，因缺錢花用，經真實姓名、年籍不詳，自稱「洪子誠」之人介紹「賺錢機會」，加入TELEGRAM通訊軟體（下稱飛機）名稱為「南匯站」之群組，其內除林詠寰外，另有真實姓名、年籍不詳，暱稱各為「小黃」（即「洪子誠」，另稱「威丞」，下統稱「小黃」）、「鐵蛋」、「機掰操」、「名震天下」（又稱「天道」、「天道輪迴」，下統稱「名震天下」）、「老闆」。林詠寰因而得悉所謂「賺錢機會」，實係經「老闆」統籌指派，將群組內部分成員分為「1號」、「2號」角色，並受「鐵蛋」指揮，「鐵蛋」則受「名震天下」指揮，具體行動時，由「1號」成員先找「2號」成員取不詳人士申辦之提款卡及密碼，旋依「鐵蛋」指示提領款項，過程由「2號」成員在旁監視及把風，並在附近公共廁所內向「1號」成員收取所提領款項及提款卡，再由「2號」將款項循序上繳，擔

01 任「1號」成員可獲得提領金額2%之不低報酬。林詠寰明知
02 臺灣面積不大且金融匯兌發達，實無必要另委請他人持不詳
03 來源金融卡提領現金轉交，遑論還需在公共廁所內之隱蔽處
04 為之，且此代提領款項之工作不具專業技術性，也非高度勞
05 力密集工作，竟可獲得不低報酬，佐以時下政府宣導詐騙集
06 團利用人員出面提領詐騙贓款上繳之洗錢手法，已明確知悉
07 上開飛機群組內成員及其等背後成員為詐欺集團犯罪組織，
08 所謂之「賺錢機會」即為提領詐騙贓款再上繳之「車手」或
09 「收水」工作，然林詠寰為獲得報酬仍同意為之（所涉參與
10 犯罪組織犯行，應於林詠寰參加同一詐騙集團所犯詐欺另案
11 且最先繫屬法院之另案中審認），並經分派擔任「1號」之
12 「車手」角色。林詠寰即與上開飛機群組內成員及其等背後
13 所屬詐騙集團其他成年人成員間，共同基於三人以上意圖為
14 自己不法所有之詐欺取財及隱匿犯罪所得去向洗錢之各別犯
15 意聯絡，先由所屬詐騙集團不詳成員，於附表一編號1至7所
16 示時間，以附表一編號1至7所示方式進行詐騙，使附表一編
17 號1至7被害人陷於錯誤，匯款如附表一編號1至7所示。林詠
18 寰依上開飛機群組內成員指示北上，於112年10月5日下午4
19 時45分許前某時抵達臺北市○○區，先依「鐵蛋」指示向擔
20 任「2號」不詳成員拿取附表二各該人頭帳戶之提款卡及密
21 碼，並在該「2號」成員之監督暨把風下，提領上開被害人
22 匯入之款項如附表二所示，旋在附近之公共廁所內將提領款
23 項及提款卡交予該「2號」成員循序上繳，其等以此方式將
24 各被害人之詐騙贓款分層包裝增加查緝難度，而隱匿犯罪所
25 得去向。

26 二、案經附表一所示註記「（提告）」之被害人訴由臺北市政府
27 警察局中山分局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴。
28 理 由

29 一、本件被告林詠寰所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年
30 以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序進行中就被訴事實為
31 有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人

之意見後，本院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之情形，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1規定，裁定行簡式審判程序。又本件所引屬於審判外陳述之傳聞證據，依同法第273條之2規定，不受第159條第1項關於傳聞法則規定之限制，依法有證據能力，合先敘明。

二、首揭犯罪事實，業據被告於警詢、偵訊及本院審理時坦承不諱（見偵499卷第11頁至第15頁、偵6779卷第21頁至第26頁、偵緝卷第55頁至第56頁、審訴卷第49頁、第98頁、第104頁），核與各被害人指述（卷內出處頁碼見附表三）之情節一致，並有與其等所述相符之攝得被告附表二領款之監視器錄影翻拍照片（見偵499卷第29頁至第30頁、偵6779卷第67頁至第69頁）、附表二各人頭帳戶歷史交易明細（見偵499卷第25頁至第27頁、偵6779卷第61頁、第63頁）及各該犯行補強證據（具體名稱及卷內出處頁碼詳見附表三）在卷可稽，堪認被告上開任意性自白與事實相符，資可採為認定事實之依據。綜上，本件事證明確，被告首揭犯行，堪以認定，應予依法論科。

三、新舊法比較：

(一)被告行為後，洗錢防制法經總統於113年7月31日以華總一義字第11300068971號令修正公布（113年8月2日施行，下稱本次修正），涉及本案罪刑部分之條文內容歷次修正如下：

1. 關於一般洗錢罪之構成要件及法定刑度，本次修正前第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」、第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。（第一項）前項之未遂犯罰之。（第二項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。（第三項）」；本次修正後，第2條規定：

01 「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩
02 飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、
03 發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特
04 定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交
05 易。」，原第14條移列至第19條，規定：「有第二條各款所
06 列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣
07 一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一
08 億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬
09 元以下罰金。（第一項）前項之未遂犯罰之。（第二
10 項）」。

- 11 2. 關於自白減輕其刑之規定，本次修正前即被告行為時第16條
12 第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白
13 者，減輕其刑。」，本次修正後移列至第23條第3項，規
14 定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有
15 所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法
16 警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，
17 或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」

18 (二) 本次修正雖對洗錢行為之構成要件文字有所修正，然不過係
19 將現行實務判解對修正前第2條各款所定洗錢行為闡釋內容
20 之明文化，於本案尚不生新舊法比較而對被告有利或不利之
21 問題，惟關於刑之部分，經本次修正後顯有不同，爰依罪刑
22 綜合比較原則、擇用整體性原則，選擇較有利者為整體之適
23 用。茲就本案比較新舊法適用結果如下：

- 24 1. 如適用被告行為時洗錢防制法規定，本件被告係犯隱匿詐欺
25 犯罪所得之去向而一般洗錢罪，法定最重本刑為7年。被告
26 於本院審理時自白，而本院認本件應擬制其等於偵查中已坦
27 承犯行（理由詳後述），自得依本次修正前洗錢防制法第16
28 條第2項規定減輕其刑。
- 29 2. 如適用現行即本次修正後洗錢防制法規定，被告犯一般洗錢
30 罪，茲因被告於本案各罪洗錢之之財物或財產上利益均未達
31 1億元，依修正後第19條第1項後段規定，法定最重本刑為5

01 年。而被告雖於偵訊及本院審理時均自白犯罪，然其於本案
02 犯罪獲得報酬8,260元，屬於犯罪所得（詳後述），迄今均
03 未主動繳回，與本次修正後上開減刑規定不合，不得以該規
04 定減輕其刑。

05 3. 據上以論，被告行為後，洗錢防制法關於罪刑規定之各次修
06 正均未對被告較為有利，本案自應整體適用被告行為時規定
07 論罪科刑。

08 四、論罪科刑：

09 (一)按詐欺集團成員彼此間，雖因分工不同，未必均認識或確知
10 彼此參與分工細節，然既各自參與詐騙集團取得被害人財物
11 全部犯罪計劃之一部分行為，相互利用，以共同達成不法所
12 有之犯罪目的，未逾越合同意思之範圍，自應共負其責。查
13 本件先有佯裝為網路購物買家、網站客服人員等身分陸續與
14 告訴人聯繫，並謊以購買商品遇網路設定錯誤之詐術行騙。
15 而被告經「小黃」介紹加入首揭飛機群組後，於本案擔任
16 「1號」成員，受「鐵蛋」指示拿取附表二各該人頭帳戶提
17 款卡提領詐騙贓款，再將贓款交予「2號」成員循序上繳，
18 其等間相互利用，形成三人以上之犯罪共同體。此外，在本
19 件各被害人受騙交付贓款流向之分層包裝設計中，被告持他
20 人申辦之人頭帳戶提款卡提領詐騙贓款之行為即已增加追查
21 贓款去向之困難度，而屬隱匿贓款去向之洗錢行為。

22 (二)核被告於本案各次所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款
23 之三人以上共同犯詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第2條第2
24 款隱匿特定犯罪所得之去向而依同法第14條第1項論處之洗
25 錢罪。被告、首揭飛機群組內成員及所屬背後詐騙集團其他
26 成員間，就本案各次犯行均具犯意聯絡及行為分擔，應論以
27 共同正犯。被告於本案各次犯行均係一行為同時觸犯三人以
28 上共同詐欺取財罪及洗錢罪，俱為想像競合犯，應依刑法第
29 55條規定，分別從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三
30 人以上共同詐欺取財罪。被告及所屬詐騙集團其他成員就本
31 件係對7位不同被害人行騙，其等各因此受騙交付財物，應

01 認犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

02 (三)被告行為後，總統於113年7月31日以華總一義字第11300068
03 891號令公布制定詐欺犯罪危害防制條例（113年8月2日施行
04 下稱防詐條例），其中於第2條規定所謂「詐欺犯罪」包含
05 刑法第339條之4之罪，並於第47條前段規定：「犯詐欺犯
06 罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交
07 其犯罪所得者，減輕其刑」，係對被告有利之變更，從而依
08 刑法第2條後段規定，自有防詐條例第47條前段規定之適
09 用。又訊問被告應先告知犯罪嫌疑及所犯所有罪名。罪名經
10 告知後，認為應變更者，應再告知；訊問被告，應與以辯明
11 犯罪嫌疑之機會；如有辯明，應命就其始末連續陳述；其陳
12 述有利之事實者，應命其指出證明之方法。刑事訴訟法第95
13 條第1款、第96條分別定有明文。而上開規定，依同法第10
14 0條之2於司法警察官或司法警察詢問犯罪嫌疑人時，準用
15 之。從而，司法警察調查犯罪於製作警詢筆錄時，就該犯罪
16 事實未曾詢問；檢察官於起訴前亦未就該犯罪事實進行偵
17 訊，形同未曾告知犯罪嫌疑及所犯罪名，即逕依其他證據資
18 料提起公訴，致使被告無從於警詢及偵查中辯明犯罪嫌疑，
19 甚或自白，以期獲得減刑寬典處遇之機會，難謂非違反上開
20 程序規定，剝奪被告之訴訟防禦權，違背實質正當之法律程
21 序；於此情形，倘認被告所犯之罪定有諸如因偵查中自白而
22 可減輕其刑之相關規定，卻因此不能減輕其刑，顯非事理之
23 平，自與法律規範之目的齟齬，亦不符合憲法第16條保障之
24 基本訴訟權。查被告於警詢、偵訊時，就其經介紹加入首揭
25 飛機群組經過、群組內角色分工及其持人頭帳戶提款卡提領
26 款項上繳之客觀情節如實交代，然未經司法警察及檢察官告
27 知其所犯罪名，並就其是否具有主觀犯意乙節或是否承認犯
28 罪等具體問題進行訊問，致其無從利用警詢或偵訊為自白犯
29 罪之機會，準此，被告於本院審理時明確自白犯罪，如仍無
30 從依上開規定減輕其刑，要屬過苛，爰依上開說明，擬制被
31 告於偵查中自白犯罪。惟縱如此，被告雖於偵查及本院審理

時自白，但均未自動繳交犯罪所得，自不得依防詐條例第47條第2項該規定減輕其刑。

(四)按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內。查被告於偵訊及本院審理時坦承不諱本案各次洗錢犯行，業如前述，是就被告所犯洗錢防制法部分，原應依修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑，然依照前揭罪數說明，被告就上開犯行係從一重論處之三人以上共同詐欺取財罪，尚無從逕依該等規定減輕該罪之法定刑，然就被告此部分想像競合輕罪得減刑部分，本院於依刑法第57條量刑時，將併予審酌，附此敘明。

(五)爰審酌近年我國治安飽受詐騙集團威脅，民眾受騙案甚多，受騙者辛苦積累之積蓄於一夕之間化為烏有，甚衍生輕生或家庭失和之諸多不幸情事，社會觀念對詐騙集團極其痛惡，縱經立法者修法提高此類詐欺犯罪之法定刑度為1年以上7年以下之有期徒刑，民間主張應再提高法定刑度之聲浪仍未停歇，被告不思以正當途徑賺取財物，加入本案詐騙集團擔任「車手」角色，持本案人頭帳戶提款卡提領詐騙贓款後循序上繳，造成本案各被害人受有財物損失且難以追索，更使一般民眾人心不安，嚴重危害社會治安。復參以被告年紀尚輕，犯後坦認犯行，與到庭之附表一編號3被害人達成和解，約定賠償金額3萬1,000元已全數清償完畢，有本院和解筆錄（見審訴卷第53頁）及公務電話紀錄可憑，暨卷內資料

01 所示及被告於本院審理時陳稱（見審訴卷第104頁至第105
02 頁）之智識程度及家庭經濟狀況，暨本案犯罪目的、動機、
03 手段、所生危害等一切具體情狀，分別量處被告如附表四編
04 號1至7所示之刑。被告所犯本件各次犯行，固有可合併定應
05 執行刑之情，然被告因擔任同一詐騙集團「車手」角色而另
06 犯詐欺案件，經檢察官提起公訴，目前業經第一審論罪科
07 刑，本院認宜俟被告所犯數罪全部確定後，另由檢察官聲請
08 定應執行刑為適當。從而，本案爰不定其應執行之刑，併此
09 敘明。

10 五、沒收：

11 (一)被告行為後，本次修正業將洗錢防制法第18條關於沒收之規
12 定移列至第25條，並就原第18條第1項內容修正為第25條第1
13 項：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利
14 益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」然依刑法第2條
15 第2項規定，沒收適用裁判時之法律，從而本案沒收並無新
16 舊法比較問題，應逕適用此修正後規定，先予敘明。

17 (二)上開洗錢防制法關於沒收之規定，固為刑法關於沒收之特別
18 規定，應優先適用，至若上開特別沒收規定所未規範之補充
19 規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情
20 形，洗錢防制法並無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則
21 相關規定之必要。查本件犯行隱匿詐騙贓款之去向，為被告
22 於本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25
23 條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否沒收之。然依被告
24 於警詢陳稱：報酬為提領款項之2%，但不包含車資、餐
25 費、變裝成本等語（見偵499卷第14頁），且無證據足認被
26 告實際獲得逾此數額之報酬，據此估算其於本案報酬為8,26
27 0元（本案提領總額41萬3000元 $\times$ 2%=8260元，且犯罪成本
28 依法不得扣除），故如對其沒收詐騙正犯全部隱匿去向之金
29 額，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告
30 沒收或追徵。惟被告於本件犯行獲得報酬8,260元，屬於被
31 告本案犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段規定，於本

案主文內宣告沒收，並依同條第3項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官謝承勳提起公訴，檢察官李進榮到庭執行職務。

中 華 民 國 114 年 3 月 20 日

刑事第二十庭 法 官 宋恩同

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

書記官 林鼎嵐

中 華 民 國 114 年 3 月 21 日

附錄本案論罪科刑法條全文：

刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

修正前洗錢防制法第14條：

有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

修正前洗錢防制法第2條：

本法所稱洗錢，指下列行為：

一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。

二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

附表一：

編號	被害人	詐騙時間、地點及方式	匯款時間、金額及帳戶
1	蔡繼緯 (提告)	於112年10月4日晚上7時55分許起，姓名、年籍不詳詐欺集團成員冒充臉書客服人員、郵局客服人員，佯稱：訂單有誤，可能因此錯誤扣款，需依指示操作云云，致被害人陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。	112年10月5日下午4時28分至37分許匯款2萬9,988元、3萬元至附表二編號1人頭帳戶
2	張峻豪 (提告)	於112年10月5日起，姓名、年籍不詳詐欺集團成員，冒充買家、賣貨便客服，佯稱：需依指示操作認證云云，致被害人陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。	112年10月5日下午4時56分許匯款2萬9,988元至附表二編號1人頭帳戶
3	李國光 (提告)	於112年10月5日起，姓名、年籍不詳詐欺集團成員，冒充臉書友人佯稱：如欲購買二手商品，需依指示匯款云云，致被害人陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。	112年10月5日下午5時至16分許匯款1萬5,000元、1萬6,000元至附表二編號1人頭帳戶
4	蕭洧婷 (提告)	於112年10月5日下午5時10分起，姓名、年籍不詳詐欺集團成員，冒充賣家、旋轉拍賣客服人員，佯稱：需依指示操作認證云云，致被害人陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。	112年10月5日下午6時16分、18分許匯款4萬9,985元、4萬9,974元至附表二編號2人頭帳戶
5	沈佳儀	於112年112年10月5日下午5時57分	112年10月5日下午6時26

01

		起，姓名、年籍不詳詐欺集團成員，冒充買家、銀行客服，佯稱：需依指示操作認證云云，致被害人陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。	分、27分許匯款9,987元、9,986元至附表二編號2人頭帳戶
6	黃政誠 (提告)	於112年112年10月5日起，姓名、年籍不詳詐欺集團成員，冒充網路賣家，佯稱：如欲購買商品，需依指示匯款云云，致被害人陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。	112年10月5日下午6時38分許匯款2萬元至附表二編號2人頭帳戶
7	陳怡均 (提告)	於112年112年10月3日晚上8時起，姓名、年籍不詳詐欺集團成員，冒充電商、銀行客服，佯稱：訂單有誤，將重複扣款，需依指示操作云云，致被害人陷於錯誤，依指示操作於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。	112年10月5日晚上7時48分至57分許匯款2萬9,985元、3萬元、3萬元、3萬元至附表二編號3人頭帳戶

02

附表二：

03

編號	提領帳戶	提領地點	提領時間	提領金額
1	中國信託商業銀行帳號為000-000000000000號帳戶	臺北市○○區○○街000號	112年10月5日下午4時45分至下午5時21分許	6萬元、4萬4,000元、1萬6,000元
2	郵局帳號為000-000000000000號帳戶	臺北市○○區○○路000之0號、000號	112年10月5日下午6時57分至晚上7時2分許	6萬元、6萬元、2萬元、5,000元
3	郵局帳號為000-000000000000號帳戶	臺北市○○區○○路000之0號	112年10月5日晚上8時23分至25分許	6萬元、6萬元、2萬8,000元

04

附表三：

05

編號	被害人	被害人筆錄	被害人報案資料、匯款證明及其他證據
1	蔡繼緯 (提告)	112年10月7日警詢(偵499卷)	內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受

		第31頁至第33頁)	理各類案件證明單、ATM交易明細單(偵499卷第35頁至第41頁)
2	張峻豪 (提告)	112年10月5日 警詢(偵499卷 第43頁至第47 頁)	內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受 理各類案件證明單、ATM交易明細單(偵 499卷第49頁至第55頁)
3	李國光 (提告)	112年10月5日 警詢(偵499卷 第57頁至第58 頁)	內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受 理各類案件證明單、與詐欺集團間通訊 軟體LINE對話畫面翻拍照片、轉帳交易 結果通知截圖(偵499卷第59頁至第65 頁)
4	蕭涓婷 (提告)	112年10月5日 警詢(偵6779 卷第27頁至第3 3頁)	受理各類案件證明單、內政部警政署反 詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通 報警示簡便格式表(偵6779卷第71頁至 第79頁)
5	沈佳儀	112年10月5日 警詢(偵6779 卷第35頁至第3 7頁)	受理各類案件證明單、內政部警政署反 詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通 報警示簡便格式表(偵6779卷第83頁至 第91頁)
6	黃政誠 (提告)	112年10月6日 警詢(兄黃政 憲代為告訴) (偵6779卷第4 1頁至第43頁)	受理各類案件證明單、內政部警政署反 詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通 報警示簡便格式表(偵6779卷第95頁至 第101頁)
7	陳怡均 (提告)	112年10月12日 警詢(偵6779 卷第45頁至第5 7頁)	受理各類案件證明單、內政部警政署反 詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通 報警示簡便格式表(偵6779卷第103頁至 第111頁)

附表四：

編號	犯罪事實	主文
1	被告及所屬詐騙集團成員三人以上共同詐欺取財附表一編號1被害人及洗錢部分	林詠宸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。

2	被告及所屬詐騙集團成員三人以上共同詐欺取財附表一編號2被害人及洗錢部分	林詠寰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
3	被告及所屬詐騙集團成員三人以上共同詐欺取財附表一編號3被害人及洗錢部分	林詠寰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
4	被告及所屬詐騙集團成員三人以上共同詐欺取財附表一編號4被害人及洗錢部分	林詠寰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
5	被告及所屬詐騙集團成員三人以上共同詐欺取財附表一編號5被害人及洗錢部分	林詠寰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
6	被告及所屬詐騙集團成員三人以上共同詐欺取財附表一編號6被害人及洗錢部分	林詠寰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
7	被告及所屬詐騙集團成員三人以上共同詐欺取財附表一編號7被害人及洗錢部分	林詠寰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。